

징계 · 시정 · 경고 · 주의 · 개선 요구 및 통보

제 목 비정상(VPN) 출·퇴근 등록으로 근태위반
대 상 자 4급 행정원 강○○ 등 15명, 경영지원본부장(인사혁신실장)
내 용

1. 업무개요

연구원 소속 직원은 직무를 수행하면서 복무기준에 따라 연구원이 정한 근무장소에서 소정근로시간, 공동근로시간, 일 근로시간, 재택근무시간 등 근로시간을 성실히 지키고, 경영지원본부장(인사혁신실장)은 근태관리시스템을 통해 출·퇴근시간 등 근태를 기록하여 근무태만이 발생하지 않도록 관리해야 한다.

또한, 직원은 출·퇴근시간을 기록할 때 사무실 출입구의 연구원증 태그 방식을 원칙으로 하되 연구원증이 없는 경우 업무망 PC의 행정정보시스템에 접속하여 출·퇴근을 등록할 수 있으며, 다만 재택근무를 할 때만 가상사설망(Virtual Private Network, 이하 “VPN” 이라 함)을 통해 근태관리시스템에서 출·퇴근시간을 등록할 수 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「근로기준법」 제5조(근로조건 준수) 및 연구원 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따르면 직원은 사업장에서 근로를 제공하고 임금을 지급받는 근로계약을 지키고, 법령 및 규정을 준수하며 직무를 성실하게 이행할 의무가 있으며, 「인사관리규정」 제29조의2(직장이탈금지)에 따라 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 못한다.

연구원 「취업규칙」 제5조(근무시간) 제2항에 따르면 정규 근무시각은 오전 9시, 종무시각은 오후 6시를 원칙으로 하되, 선택적 근로시간제도¹⁾ 등을 따르거나 원장의 승인을 받아 출·퇴근시각을 변경해야 하며, 같은 규칙 제5조(근무시간) 제7항에 따르면 직원은 복무관리를 위해 연구원이 정한 방식에 따라 출근 및 퇴근시각을 등록해야 한다.

1) 선택적 근로시간제도 : 2주 단위로 정해진 총 근로시간 범위 내에서 직원이 일정한 요건 하에 업무의 시작과 종료 시각, 1일의 근로시간을 유연하게 근무하는 제도

선택적 근로시간제 직원은 연구원 「유연근무제 운영기준」 제19조(공동근로시간대) 및 제20조(선택근로시간대)에 따라 [표 1]과 같이 공동근로시간대²⁾에 필수로 근무하고, 선택근로시간대³⁾에 탄력적으로 근무하여 제16조(근로시간 산정기준)에 따라 2주를 정산단위로 최소 80시간 이상 근무하고, 제17조(총 근로시간의 정산)에 따라 2주 80시간보다 근무시간이 부족한 경우에는 휴가로 정산해야 한다.

[표 1] 공동근로시간대 및 선택근로시간대

구분	월요일	화 ~ 목요일	금요일
공동근로시간대	13:00~15:00 (2h)	10:00~15:00 (4h)	10:00~12:00 (2h)
선택근로시간대	06:00~13:00, 15:00~22:00	06:00~10:00, 15:00~22:00	06:00~10:00, 12:00~22:00

또한, 같은 기준 제15조(근로시간 기록) 제2항에 따라 출·퇴근 시간은 신분증 태그 시간으로 하되 출·퇴근 기록이 없는 경우 행정정보시스템 상 출·퇴근을 확인한 시간으로 해야 한다.

자녀의 육아 및 교육을 위한 단시간 근로시간제 직원은 연구원 「시간선택제 근무운영기준」 제6조(신청사유)에 따라 일 근로시간⁴⁾과 출·퇴근시간을 정하고, 같은 기준 제21조(근로시간 등)에 따라 1일 단위로 근무시간을 준수해야 한다.

재량 근로시간제 직원은 연구원 「유연근무제 운영기준」 제26조(근로시간 산정) 및 제27조(근로시간 및 복무관리)에 따라 출·퇴근시간 및 휴게시간을 본인의 재량으로 결정하되, 1주 5일의 소정근로일에 출근기록을 해야 한다.

재택 근무제 직원은 연구원 「재택근무기준」에 따라 자택에서 연구원 VPN에 원격으로 접속하고 행정정보시스템의 근태관리시스템에서 재택근무를 등록한 후 오전(9시~12시), 오후(13시~18시) 일 2회 출·퇴근을 등록하여 하루 8시간의 근무시간을 인정받고 재택근무일지를 부서장에게 보고해야 한다.

2) 공동근로시간대 : 선택적 근로시간제에서 1일 근로가능시간대 중 직원이 의무적으로 근로해야 하는 시간대

3) 선택근로시간대 : 선택적 근로시간제에서 1일 근로가능시간대 중 직원이 선택하여 근로할 수 있는 시간대

4) 일 근로시간 : 단시간 근로직원이 매일 의무적으로 근무해야 하는 시간

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 2022.10. 1.~2023. 6.30. 9개월을 대상으로 전 직원의 근태기록을 조사한 결과, 4급 행정원 강○○ 등 15명은 [표2]와 같이 근태기준을 위반하였다.

[표 2] 근태위반 명세 총괄

근무유형	위반내용	연번	성명	직종(직급)	위반횟수	위반시간	급여환산액*
선택적 근로시간제	VPN을 통한 출·퇴근 시간 조작으로 2주 80시간 위반	1	강○○	4급 행정원	65	135시간 55분	1,433,000원
		2	임○○	4급 행정원	20	46시간 20분	493,000원
		3	문○○	4급 행정원	46	39시간 1분	632,000원
		4	김○○	책임연구원	8	31시간 1분	866,000원
		5	이○○	행정원	6	21시간 48분	278,000원
		6	정○○	선임행정원	7	21시간 7분	378,000원
		7	권○○	선임행정원	10	21시간 4분	397,000원
		8	정○○	4급 행정원	7	19시간 2분	199,000원
		9	최○○	행정원	7	9시간 16분	125,000원
		10	조○○	행정원	6	2시간 42분	36,000원
단시간 근로시간제	VPN을 통한 출·퇴근 시간 조작으로 1일 6시간 위반	11	안○○	4급 행정원	8	3시간 15분	59,000원
재택근무제	재택등록 누락 및 2주 80시간 위반	12	정○○	4급 행정원	8	4시간 29분	80,000원
	재택등록 누락	13	김○○	선임연구원	9	-	-
	재택등록 누락	14	정○○	선임연구원	4	-	-
	재택등록 누락	15	윤○○	선임연구원	3	-	-

※ 급여환산액 = 위반시간 x 당시 시간당 급여단가

선택적 근로시간제를 적용하는 운영관리실(위성정보) 강○○ 4급 행정원 등 10명은 소정근로시간(2주 80시간)을 충족해야 하는데도 사무실 출근 전에 자택 등에서 연구원 VPN으로 근태관리시스템에 접속하여 출근시간을 조작하거나, 사무실 퇴근 후에 동일한 방식으로 퇴근시간을 조작하여 근로시간을 허위로 인정받아 실제로는 2주 80시간보다 근무시간이 부족하였고, 그 시간만큼 급여환산액을 부당하게 지급받았다.

또한, 재택근무가 아닌데도 불구하고 재택근무시 연구원이 정한 VPN을 통한 출·퇴근 등록 방식을 고의적으로 부당하게 이용하여 정상적으로 근무한 것처럼 연구원을 속이고 근무를 태만히 하였다.

육아기 단시간 근로시간제를 적용하는 연구조정실(위성) 안○○ 4급 행정원은 일 근무시간(6시간)을 충족해야 하는데도 사무실 출근 전에 자택 등에서 연구원 VPN으로 근태관리시스템에 접속하고 출근시간을 조작하여 근로시간을 허위로 인정받고 실제로는 1일 6시간보다 근무시간이 부족하였고, 그 시간만큼 급여환산액을 부당하게 지급받았다.

선택적 근로시간제를 적용하는 연구조정실(위성) 정○○ 4급 행정원은 재택근무를 할 경우 자택에서 VPN에 접속하여 재택근무를 등록(신청)해야 하는데도 재택근무를 하면서 등록처리를 누락하였고, 09:00 전에 출근시간을 등록하거나 18:00 후에 퇴근시간을 등록하여 재택근무 인정시간인 1일 8시간보다 더 많은 시간을 인정받아 실제로는 2주 80시간보다 근무시간이 부족하였고, 그 시간만큼 급여환산액을 부당하게 지급받았다.

재량 근로시간제를 적용하는 위성기술연구부 김○○, 정○○ 선임연구원과 체계종합팀 윤○○ 선임연구원은 재택근무를 할 경우 자택에서 VPN에 접속하여 재택근무를 등록(신청)해야 하는데도 재택근무를 하면서 등록처리를 누락하여 당일 재량근무를 한 것처럼 근태를 관리하였다.

4. 관련자 의견

VPN으로 출·퇴근시간을 조작한 4급 행정원 강○○ 등 10명은 비정상적인 근태기록이 발생한 사실은 인정하면서도 VPN으로 전자결재, 문서작업, 이메일 등 급한 업무를 했다고 주장하지만, 근무장소가 아닌 곳에서 사전 승인없이 수행한 업무는 근로시간으로 볼 수 없으며, 재택근무시 사용하는 VPN 근태기록 방법을 고의적이고 부당하게 사용하여 정상적으로 근무한 것처럼 연구원을 속이고 근무를 태만히 했기 때문에 받아들일 수 없다.

징계요구 양정 근무시간을 채우기 위해 장기간 반복적으로 출·퇴근시간을 조작하여 연구원을 기망하고 근무를 태만히 한 4급 행정원 강○○, 임○○, 문○○의 행위는 「인사관리규정」 제36조(징계) 제1호(관계법령, 제규정, 계약 및 정당한 지시사항을 위반한 때) 및 제2호(직원으로서의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때)의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 경영지원본부장(인사혁신실장)은

① 사무실 출근 전이나 퇴근 후에 사설통신망(VPN)으로 장기간 반복적으로 출·퇴근시간을 조작하여 「근로기준법」 제5조(근로조건의 준수) 및 연구원 「취업규칙」 제5조(근무시간), 「유연근무제 운영기준」 제16조(근로시간 산정기준)을 위반한 관련자에 대해 「징계요령」에 따라 “징계” 조치하시고, 허위로 인정받은 근로시간의 급여환산액을 민법 제741조(부당이득의 내용)에 따라 “회수” 하시기 바랍니다. [징계, 시정(회수)]

(관련자 현황)

소속	직급	성명	지적사항(근태위반)			비고
			위반횟수	허위 근로시간	급여 환산액 (천원미만 절사)	
운○○○○	4급 행정원	강○○	65	135시간 55분	1,433,000원	징계, 시정 (회수)
부○○○○	4급 행정원	임○○	20	46시간 20분	493,000원	
연○○○○	4급 행정원	문○○	46	39시간 1분	632,000원	

② 사무실 출근 전이나 퇴근 후에 사설통신망(VPN)으로 출·퇴근시간을 조작하여 「근로기준법」 제5조(근로조건의 준수) 및 연구원 「취업규칙」 제5조(근무시간), 「유연근무제 운영기준」 제16조(근로시간 산정기준)을 위반한 관련자에 대해 “경고” 조치하시고, 허위로 인정받은 근로시간의 급여환산액을 민법 제741조(부당이득의 내용)에 따라 “회수” 하시기 바랍니다. [경고, 시정(회수)]

(관련자 현황)

소속	직급	성명	지적사항(근태위반)			비고
			위반횟수	허위 근로시간	급여 환산액 (천원미만 절사)	
기○○○○	책임연구원	김○○	8	31시간 1분	866,000원	경고, 시정 (회수)
U○○○○	행정원	이○○	6	21시간 48분	278,000원	
해○○○○	선임행정원	정○○	7	21시간 7분	378,000원	
연○○○○	선임행정원	권○○	10	21시간 4분	397,000원	
인○○○○	4급 행정원	정○○	7	19시간 2분	199,000원	
위○○○○	행정원	최○○	7	9시간 16분	125,000원	
U○○○○	행정원	조○○	6	2시간 42분	36,000원	
연○○○○	4급 행정원	안○○	8	3시간 15분	59,000원	

③ 재택근무를 하면서 재택근무 등록(신청)을 누락하여 「재택근무기준」을 위반하고 연구원에서 정한 근로시간(2주 80시간)보다 부족하게 근무하여 「유연근무제 운영기준」 제16조(근로시간 산정기준)을 위반한 4급 행정원 정○○에 대해

“경고” 조치하시고, 재택근무를 하면서 재택근무 등록(신청)을 누락하여 「재택근무기준」을 위반한 선임연구원 김○○ 등 3명에 대해 “주의” 조치하시고, 허위로 인정받은 근로시간의 급여환산액을 민법 제741조(부당이득의 내용)에 따라 “회수” 하시기 바랍니다. [경고, 주의, 시정(회수)]

(관련자 현황)

소속	직급	성명	지적사항(근태위반)	비고
연○○○○	4급 행정원	정○○	2주 80시간 위반(8회) (총 4시간 29분 부족, 급여환산액 80,000원)	경고, 시정 (회수)
위○○○○	선임연구원	김○○	재택근무 등록 누락(9회)	주의
위○○○○	선임연구원	정○○	재택근무 등록 누락(4회)	
체○○○○	선임연구원	윤○○	재택근무 등록 누락(3회)	

④ 재택근무가 아닌 경우 VPN을 통해 출·퇴근시간을 등록할 수 없도록 근태관리시스템을 개선하시기 바랍니다. [개선]

⑤ 비정상(VPN) 출·퇴근 등록으로 근태를 위반한 사례와 재발방지를 전 직원에게 공지하고 철저히 관리하시기 바랍니다. [통보]